Veille Juridique & Réglementaire — IA & Informatique

Édition du 2 octobre 2026

Vue d'ensemble

L'édition du 2 octobre 2026 est marquée par une accélération sur trois fronts simultanés. **En Californie**, le gouverneur Newsom a signé le **30 septembre** un paquet de trois lois ciblant l'IA au travail : le **No Robo Bosses Act (SB 947)** interdit les licenciements purement automatisés, **AB 1883** bannit la surveillance émotionnelle IA, et **AB 1331** protège les toilettes des entreprises. Ces textes confirment la Californie comme principal producteur de droit du travail IA aux États-Unis. **Au niveau fédéral**, le dossier de la **préemption** reste le plus explosif : le discussion draft du « Great American AI Act » — publié mais non déposé formellement — propose un moratoire de trois ans sur les lois étatiques régulant le *développement* des modèles, tandis que 200+ législateurs d'États s'y opposent fermement. **En Europe**, l'événement de la semaine est l'**amende record de 824,99 M€ infligée à Uber** par l'Autorité néerlandaise de protection des données, pour décisions automatisées de désactivation de chauffeurs sans contrôle humain : le précédent le plus significatif jamais établi sur l'article 22 RGPD, et une répétition générale de ce qu'anticipe l'AI Act. **Au Royaume-Uni**, le King's Speech de mai 2026 prend sa forme opérationnelle en ce début d'octobre : le **Regulating for Growth Bill** ouvre des sandboxes réglementaires IA, pendant que le **Cyber Security and Resilience Bill** avance en lecture. Sur le plan international, l'**Assemblée générale de l'ONU** (septembre 2026) a cristallisé la fracture : les États-Unis refusent tout contrôle multilatéral de l'IA, tandis que Guterres lance un Dialogue mondial sur la gouvernance. **En France**, le gouvernement a enfin confirmé ses travaux de transposition de la **Directive 2024/2853** — mais avec **68 jours restants** et aucun texte public, l'urgence demeure entière. Enfin, le **marché IA & droit** se restructure à vitesse accélérée : OpenAI a lancé **Astra for Law** le 18 septembre, Harvey a levé 550 M$ et acquis Guardrails AI.

1. Californie — Paquet Législatif du 30 Septembre : IA au Travail

1.1 SB 947 « No Robo Bosses Act » — Signé, en Vigueur au 1er juillet 2027

Confirmant les informations de l'édition précédente, le gouverneur Newsom a **signé SB 947 le 30 septembre 2026**. La loi, portée par le sénateur McNerney et sponsorisée par la California Federation of Labor Unions (AFL-CIO), est la première du genre aux États-Unis.

Trois obligations fondamentales :

1. Interdiction pour les employeurs de s'appuyer **exclusivement** sur un système de décision automatisé (ADS) pour licencier ou discipliner un salarié
2. Exigence d'un **examen humain indépendant** dès lors qu'un ADS a contribué à une décision adverse d'emploi

3. Obligation de **notification préalable** aux salariés si un ADS a influencé la décision de licenciement ou de sanction

Enforcement : Commissaire au travail de Californie, procureur général de l'État, procureurs locaux. La loi cible les 550+ produits de « bossware » actuellement déployés chez les employeurs californiens.

> **Sources** : SB 947 signé — sd05.senate.ca.gov | Analyse employeurs — ogletree.com | No Robo Bosses Act — aiweekly.co

---

1.2 AB 1883 — Interdiction de la Surveillance IA Émotionnelle, Effet Immédiat

Signé le 30 septembre 2026, en vigueur immédiatement, AB 1883 interdit aux employeurs d'utiliser des outils de surveillance alimentés par l'IA capables de :

- **reconnaître, déduire ou prédire l'état émotionnel** d'une personne au travail
- **collecter des données neurales** (neurological monitoring)

Sanction : 500 $ par infraction civile. Le texte cible notamment les logiciels d'analyse de sentiment, les outils de détection de fatigue par caméra et les casques EEG de mesure de concentration.

Signification industrielle : AB 1883 est la première loi américaine à réguler explicitement l'**IA d'analyse émotionnelle** en contexte professionnel, et elle entre en vigueur sans délai de grâce.

> **Source** : 3 lois signées Californie — ogletree.com

1.3 AB 1331 — Protection des Toilettes contre la Surveillance, Effet Immédiat

Signé le 30 septembre 2026, en vigueur immédiatement, AB 1331 interdit la surveillance dans les toilettes des entreprises, à l'exception des systèmes d'accès qui ne disposent ni de capacités audio/vidéo, ni d'IA intégrée. Pénalités civiles jusqu'à 500 $ par violation.

> **Source** : 3 lois signées Californie — ogletree.com

---

2. RGPD — Amende Record Uber : 824,99 M€ pour Décisions Automatisées sans Contrôle Humain

Le Précédent le Plus Significatif de l'Article 22 RGPD

Le **24 août 2026**, l'Autorité néerlandaise de protection des données (AP) — agissant en coordination avec la CNIL — a infligé à **UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC.** une amende de **824 990 000 €**, la plus lourde jamais prononcée au titre de l'article 22 du RGPD (décisions automatisées).

Les Violations Constatées

Le système d'Uber désactivait automatiquement les comptes de chauffeurs dans deux cas, **sans aucune intervention humaine** :

- Désactivation temporaire pour suspicion de fraude
- Désactivation temporaire ou permanente pour notes clients insuffisantes

L'AP a qualifié ces désactivations de « **décisions individuelles automatisées** » au sens strict de l'article 22, en raison de « l'absence totale d'intervention humaine ». Les chauffeurs se retrouvaient privés d'accès à la plateforme et donc de revenus sans pouvoir ni comprendre la décision, ni la contester devant un interlocuteur humain.

Historique des Sanctions Uber / AP

Date	Motif	Montant
Décembre 2023	Manquement à l'information des chauffeurs	10 M€
Juillet 2024	Transferts de données hors UE non autorisés	290 M€
Août 2026	**Décisions automatisées sans contrôle humain (Art. 22)**	**824,99 M€**

Portée pour l'AI Act et la Pratique

Bien que la décision soit fondée exclusivement sur le RGPD, elle établit un **standard de substance** — pas seulement de procédure — pour le contrôle humain des décisions automatisées. Ce standard anticipe directement les exigences de l'AI Act pour les systèmes à haut risque (Annexe III, catégorie emploi) dont l'obligation de conformité complète entre en vigueur en **décembre 2027**. Toute entreprise utilisant des systèmes automatisés pour des décisions d'emploi, de crédit ou d'accès aux services devrait considérer cette amende comme une répétition générale.

> **Sources** : Amende Uber décisions automatisées — cnil.fr | Analyse juridique — hunton.com | Détail violation — baylos.com | Dig Watch — dig.watch

---

3. USA — Bataille de Préemption Fédérale : le « Great American AI Act »

Architecture du Débat

Le front le plus explosif de la régulation IA américaine en ce début octobre est la bataille entre lois étatiques et Congrès fédéral. Le tableau ci-dessous résume l'état au 2 octobre 2026 :

Niveau	Texte	Statut
Fédéral	Great American AI Act (discussion draft)	Publié — non déposé formellement
Fédéral	EO 14365 (groupement de travail DOJ)	En vigueur depuis déc. 2025
Californie	SB 53, SB 947, SB 1000, EO Kill Switch	Signés / en vigueur
Colorado	SB 26-189 (ADMT)	En vigueur au 1er janv. 2027

Le Discussion Draft du « Great American AI Act »

Le **4 juin 2026**, un « discussion draft » a été publié par un groupe bipartisan de représentants (Jay Obernolte R-CA, Lori Trahan D-MA, Suhas Subramanyam D-VA, Scott Franklin R-FL, Scott Peters D-CA, Erin Houchin R-IN) — **sans avoir été déposé formellement**. Ce texte propose de :

- **Préempter pendant trois ans** toutes les lois étatiques régulant le *développement* des modèles d'IA
- Laisser intactes les lois régulant le *déploiement* et l'*utilisation* des systèmes IA
- Cibler spécifiquement AB 2013 et certaines dispositions de SB 942 (Californie)

La cible des opposants : 200+ législateurs d'États et groupes syndicaux (dont l'Association of Flight Attendants) ont formellement rejeté le discussion draft. Le Speaker Mike Johnson a exprimé son scepticisme sur une intervention fédérale. **Aucun texte formel n'a été déposé au Congrès.** Les lois étatiques restent en vigueur.

Analyse : Distinction Développement / Déploiement

La distinction proposée dans le draft est techniquement et juridiquement complexe à opérer. Une loi comme SB 947 (No Robo Bosses Act) régule-t-elle le *déploiement* d'un système ADS par un employeur, ou l'oblige-t-elle à exiger certaines capacités auprès du *développeur* ? La réponse à cette question déterminera quelles lois étatiques survivraient à une éventuelle préemption fédérale.

> **Sources** : Bataille préemption — casrai.org | Mise à jour mi-2026 lois IA USA — privacyworld.blog | White House Framework — ropesgray.com

---

4. Royaume-Uni — King's Speech 2026 : Sandboxes IA et Résilience Cyber

L'Approche Sectorielle Confirmée

Le King's Speech de mai 2026 a confirmé que le Royaume-Uni n'adoptera **pas de loi dédiée à l'IA** dans cette session parlementaire. L'IA est intégrée dans plusieurs textes sectoriels dont les travaux avancent en ce début octobre :

Regulating for Growth Bill : Crée des **sandboxes réglementaires** permettant aux entreprises de tester de nouvelles technologies, y compris l'IA, dans des conditions

contrôlées. Approche pro-innovation destinée à attirer les entreprises tech post-Brexit. C'est le principal signal du gouvernement Starmer en direction de l'industrie IA — à l'opposé du projet Sobel de prohibition.

Cyber Security and Resilience Bill : Met à jour la Computer Misuse Act 1990. Renforce les pouvoirs d'application en matière de cybersécurité. Les amendements Lords visant à intégrer des pouvoirs d'urgence de désactivation d'IA (évoqués dans l'édition précédente) continuent d'être débattus.

NHS Modernisation Bill : Reconnaît le potentiel de l'IA dans le système de santé.

Digital Access to Services Bill : Cadre légal pour les identifiants numériques.

Calendrier et Implications Post-Brexit

La divergence réglementaire se creuse : la Californie légifère dans les semaines, l'UE applique l'AI Act, et le Royaume-Uni sandbox. Les entreprises opérant dans les deux marchés EU/UK font face à des obligations désormais fondamentalement divergentes — sans mécanisme d'équivalence prévu.

> **Sources** : AI King's Speech — lewissilkin.com | Regulating for Growth — twobirds.com | UK AI regulation 2026 — bratby.law

---

5. France — Directive 2024/2853 : 68 Jours, Groupe Interministériel Confirmé

Le Gouvernement Confirme ses Travaux — Enfin

En réponse à une question écrite de l'Assemblée nationale (Q. n°11448), le ministère de la Justice a confirmé que les **travaux de transposition sont en cours** depuis décembre 2024, pilotés par la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) au sein d'un groupe de travail interministériel.

Points clés de la réponse gouvernementale :

- Transposition qualifiée de « **priorité pour le Gouvernement** »
- Participation aux groupes d'experts de la Commission européenne
- Consultations sectorielles prévues avec les acteurs concernés
- Envisagement d'un **texte dédié** (plutôt qu'une intégration dans une réforme plus large de la responsabilité civile), compte tenu du caractère d'**harmonisation maximale** de la directive
- Le Garde des Sceaux reste « attentif à la cohérence d'ensemble du droit de la responsabilité civile »

Ce Qui Est Nouveau et Ce Qui Ne L'est Pas

La réponse gouvernementale confirme que les travaux existent — mais aucun projet de texte n'a été rendu public. Avec **68 jours restants** et une approche par « texte dédié » (procédure législative ordinaire ou ordonnance), le calendrier reste très tendu. La

transposition par ordonnance d'habilitation reste le scénario le plus probable pour tenir le délai du 9 décembre 2026.

Rappel des enjeux : La directive intègre pour la première fois les **logiciels autonomes et les systèmes d'IA** dans le régime de responsabilité produits, avec un renversement partiel de la charge de la preuve au profit des victimes. En cas de transposition hors délai, les principes d'effet direct potentiel de la directive pourraient être invoqués dans les litiges français.

> **Sources** : Q. AN 11448 — assemblee-nationale.fr | Directive 2024/2853 France — globallawexperts.com | RC produits défectueux — france-epargne.fr

---

6. Gouvernance Mondiale — Fracture ONU et Premier Canal USA-Chine

L'Assemblée Générale de l'ONU : Deux Visions Irréconciliables

L'Assemblée générale de l'ONU (septembre 2026) a cristallisé une fracture diplomatique sur la gouvernance de l'IA qui impactera directement les régulateurs et les entreprises dans les mois à venir.

Position des États-Unis : Michael Kratsios (directeur de l'OSTP) a déclaré que Washington « rejette totalement tous les efforts des organes internationaux d'affirmer un contrôle centralisé » de l'IA. Le modèle américain repose sur « l'indépendance et la souveraineté des nations » et des coalitions bilatérales plutôt que le multilatéralisme onusien.

Position de l'ONU : Le Secrétaire général Guterres a lancé le **Dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA** débutant en 2026. L'économiste Daron Acemoglu a qualifié l'IA de « plus grande menace confrontée par l'humanité ». L'Espagne et la Chine soutiennent le rôle central de l'ONU.

Paradoxe USA : Malgré ce rejet, Trump a annoncé que la Maison Blanche développera « un système de vérification de l'IA » pour la Convention sur les armes biologiques — une gouvernance internationale sélective.

Premier Canal Bilatéral USA-Chine sur les Incidents de Sécurité IA

En marge de l'AGNU, les États-Unis et la Chine ont formalisé un **premier canal de communication bilatéral sur les incidents de sécurité IA** — le premier mécanisme formel de ce type entre les deux puissances. Ce canal est strictement limité aux incidents de sécurité, à l'exclusion de tout cadre de gouvernance IA plus large. Il constitue néanmoins un signal de désescalade technique dans un contexte de divergence réglementaire croissante.

> **Sources** : USA rejet gouvernance ONU — nbcnews.com | AGNU 2026 IA — inkl.com | Split gouvernance IA — explainx.ai

---

7. UE — AI Act, CRA et KIDS Act : L'Écosystème Réglementaire en Régime de Croisière

Quatre Mécanismes Simultanés Actifs

Au 2 octobre 2026, l'UE présente une configuration réglementaire sans précédent : **quatre cadres distincts opérationnels simultanément** pour les entreprises technologiques :

1. **AI Act — Règles transparence Art. 50** (actives depuis le 2 août 2026) : systèmes IA interactifs, CNIL en enquête
2. **AI Act — Obligations GPAI Chap. V** (actives depuis le 2 août 2026) : documentation technique, droits d'auteur, audit pour modèles >10^{25} FLOP
3. **CRA — Notification SRP ENISA** (active depuis le 11 septembre 2026) : 24-72h pour produits numériques, plateforme en régime de croisière
4. **DSA — ChatGPT désigné VLOSE** (Very Large Online Search Engine) : nouvelles obligations de transparence algorithmique

KIDS Act (nouveau) : L'UE a adopté le KIDS Act (Kids in Digital Safety Act), plaçant les **compagnons IA** sous la supervision de l'AI Act avec des **fenêtres d'enforcement accélérées de 30-90 jours.** Ce texte vise les applications d'IA conversationnelle destinées aux enfants ou qui leur sont accessibles.

L'Amende Uber comme Répétition Générale

(Voir section 2.) La décision de l'AP néerlandaise est immédiatement intégrée par les praticiens comme le premier test de l'exigence de supervision humaine substantielle — non procédurale — que l'AI Act imposera aux systèmes à haut risque à partir de décembre 2027. Les dossiers techniques obligatoires AI Act (Article 11) sont déjà regardés comme des éléments de preuve potentiels dans les procédures civiles à venir.

> **Sources** : EU AI Act enforcement octobre 2026 — cubbbix.com | Rapport mensuel octobre — originbrief.app | AI Act timeline — legalnodes.com

---

8. IA & Droit — Restructuration Accélérée du Marché

OpenAI Astra for Law — Entrée Directe dans la Verticale Juridique

Le **18 septembre 2026**, OpenAI a lancé **Astra for Law** — son premier produit verticalisé pour le marché juridique, intégrant 26 plugins et développé en partenariat avec quatre grands cabinets d'avocats. C'est l'entrée directe d'un fournisseur de modèles frontier dans la verticale juridique, une stratégie jusqu'ici évitée au profit des partenariats.

Signification réglementaire : Un outil co-développé avec des cabinets et utilisé pour de l'analyse juridique entrera dans le périmètre des systèmes IA à haut risque (Annexe III, administration de la justice) de l'AI Act. La question de la qualification — assistant ou système à haut risque — selon l'usage effectif sera un test de l'enforcement de l'EU AI Office.

Harvey — 550 M$ et Intégration Verticale de la Gouvernance

Harvey (concurrent direct dans l'IA juridique) a simultanément annoncé une **levée de 550 M$** et l'**acquisition de Guardrails AI**, intégrant ainsi les capacités de sécurité et gouvernance IA dans son offre. Cette intégration verticale (modèle + garde-fous) représente une réponse stratégique aux exigences réglementaires croissantes — et un argument commercial pour les cabinets devant démontrer leur conformité AI Act.

Réponse des cabinets : Les grands cabinets investissent dans des **outils propriétaires** embarquant leurs processus internes, plutôt que de concurrencer sur les capacités brutes des modèles. Cette tendance à l'internalisation du contrôle IA est directement liée aux exigences de documentation et d'audit des barreaux nationaux.

> **Sources :** OpenAI Astra for Law — legaltechnology.com | Astra for Law — legaltech-talk.com | Harvey 550M$ — originbrief.app

---

Synthèse et Tableau de Bord Réglementaire

Textes en Vigueur (2 octobre 2026)

Texte	Périmètre	Depuis	Impact clé
CA — SB 947 No Robo Bosses	Licenciements IA	30 sept. 2026 (effectif 1er juil. 2027)	Employeurs CA : révision processus ADS
CA — AB 1883 Surveillance émotionnelle	Employeurs CA	30 sept. 2026 (immédiat)	Bossware IA émotionnel interdit
CA — AB 1331 Surveillance toilettes	Employeurs CA	30 sept. 2026 (immédiat)	Caméras WC interdites
CRA — Notification ENISA	Produits numériques	11 sept. 2026	SRP opérationnelle — 3ème semaine
Data Act — Produits connectés	IoT, véhicules	12 sept. 2026	Premières demandes d'accès en traitement
AI Act — Art. 50 Transparence	Systèmes IA interactifs	2 août 2026	CNIL — enquêtes en cours
AI Act — Chap. V GPAI	Modèles généralistes	2 août 2026	EU AI Office — déclarations reçues
DSA — ChatGPT VLOSE	IA / moteur de recherche	2026	Nouvelles obligations transparence

Échéances Critiques

Texte	Échéance	Statut	Jours restants
Product Liability Directive	**9 déc. 2026**	Groupe interministériel FR — pas de texte public	**68 jours**
Colorado ADMT / SB 26-189	1er janv. 2027	Règles en finalisation — x.AI en procès	91 jours
CA — SB 947 entrée en vigueur	1er juil. 2027	Signé le 30 sept. 2026	272 jours
AI Act — Haut risque Annexe III	Déc. 2027	15 mois	~440 jours
CRA — Conformité complète	Déc. 2027	15 mois	~440 jours

Dossiers Législatifs et Judiciaires en Suspens

Texte / Dossier	Statut	Prochain jalon
UK Artificial Superintelligence Bill	Déposé (Bill 4288)	2e lecture : 13 nov. 2026
Great American AI Act (discussion draft)	Non déposé formellement	Vote Congrès : improbable avant 2027
PPL Darcos — droits auteur IA (France)	Bloquée à l'AN	Niche parlementaire décembre 2026
x.AI c. Colorado SB 26-189	En cours — juridictions fédérales CO	Décision attendue avant janv. 2027
PL 2338 IA (Brésil)	Bloqué Chambre	Sans date — post-élections nov. 2026
Loi fédérale IA (USA)	Stagnant au Congrès	Improbable avant fin de session

Points de Vigilance pour les Prochaines Semaines

1. France — Directive Responsabilité Produits : 68 jours. La confirmation des travaux interministériels est rassurante mais insuffisante. Aucun projet de texte n'est public. Pour

les entreprises éditant des logiciels ou des systèmes d'IA sur le marché français, l'attente de la transposition nationale n'est pas une stratégie : cartographier dès maintenant les produits entrant dans le nouveau périmètre, documenter les processus de sécurité et réviser les clauses contractuelles de limitation de responsabilité.

2. L'Amende Uber comme Manuel de Non-Conformité IA. La décision néerlandaise (824,99 M€) fournit pour la première fois un standard opérationnel clair sur ce que signifie « contrôle humain substantiel » dans un contexte de décisions automatisées. Toute entreprise utilisant des systèmes ADS pour l'emploi, le crédit, l'accès aux services ou toute décision à fort impact devrait relire ses processus à l'aune des violations constatées chez Uber : absence d'interlocuteur humain, impossibilité de contestation, décision opaque.

3. USA — Préemption : surveiller le dépôt formel. Le discussion draft du Great American AI Act n'est pas encore un texte législatif. Le dépôt formel — s'il intervient — déclencherait immédiatement un contentieux constitutionnel entre le gouvernement fédéral et la Californie. C'est le signal d'alarme à surveiller, car il forcerait toutes les entreprises à réévaluer leur stratégie de conformité IA étatique.

4. Colorado — x.AI c. SB 26-189 : décision avant janvier 2027. Le défi constitutionnel d'Elon Musk contre la loi ADMT du Colorado doit être tranché avant l'entrée en vigueur du 1er janvier 2027. Si les tribunaux fédéraux accordent une injonction, c'est potentiellement un précédent limitant la capacité des États à réguler l'IA — ce qui donnerait involontairement des arguments au camp pro-préemption fédérale.

5. OpenAI Astra for Law — Qualification AI Act ? L'entrée d'OpenAI dans la verticale juridique pose immédiatement la question de la qualification réglementaire de l'outil. Un système utilisé pour l'analyse de contrats ou la recherche juridique destinée à alimenter des décisions judiciaires pourrait tomber dans la catégorie « administration de la justice » (Annexe III, §8) — ce qui en ferait un système à haut risque soumis aux obligations AI Act dès décembre 2027. L'EU AI Office devra se prononcer sur la qualification de ces outils hybrides (assistant vs. système décisionnel).

6. KIDS Act — Compagnons IA : fenêtres d'enforcement express. L'adoption du KIDS Act avec des fenêtres d'enforcement accélérées de 30-90 jours représente un changement de rythme significatif par rapport au calendrier habituel de l'AI Act. Toute application d'IA conversationnelle accessible aux mineurs doit immédiatement évaluer son statut au regard du nouveau texte — le délai de mise en conformité est deux à six fois plus court que pour les catégories standards.
